

1501727-80.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2016809/2021 - 26º D.P. SACOMA, 15757600 - 26º D.P. SACOMA, 228/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 2016809 - 26º D.P.

SACOMA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501727-80.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501727-80.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2016809/2021 - 26º D.P. SACOMA, 15757600 - 26º D.P. SACOMA, 228/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 2016809 - 26º D.P.

SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE HILMANN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

FELIPE HILMANN, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal porque, no dia 19 de janeiro de 2021, em ocasião de calamidade pública, por volta de 11h20, na Rua Rafael Ficondo, 651, Jardim Colina, nesta cidade e comarca,

guardava, para entrega e consumo de terceiros, 21 porções individuais de maconha (pesando 76,5 gramas), substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$30,00 (fls. 63/66).

Recebida a denúncia (fls. 67), foi o réu citado (fls. 82). Apresentou resposta à acusação (fls. 85 e 86). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 88), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo, a sua redução nos termos do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006 e o regime prisional aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, permitindo-se o recurso em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletins de ocorrência (fls. 5/7), auto de exibição e apreensão (fls. 8 e 9), laudo de constatação (fls. 10/12) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 76/78).

O réu calou na fase policial (fls. 4).

Em juízo, Felipe confessou o delito. Era o seu segundo dia na venda de drogas. Cometeu o crime porque perdeu o emprego em razão da pandemia.

Os policiais civis Orlando de Queiroz Rodrigues e Alan Chagas Nogueira, em depoimentos uníssonos, relataram que após terem recebido denúncia anônima com informação sobre um traficante de drogas e as suas vestes, compareceram ao local do fato. Após breve campana, avistaram o acusado praticando conduta típica de tráfico. Suas drogas eram retiradas de um bueiro e eram entregues aos adquirentes em troca de dinheiro. O acusado foi preso na posse de dinheiro trocado e no tal bueiro foram encontradas cerca de 20 porções de maconha.

A condenação é de rigor.

A prova dos autos é estreme de dúvidas.

O réu confessou o crime sob o crivo do contraditório e foi firmemente incriminado pelos policiais autuantes.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso, que houve cabal confissão do agente.

Sobre o tema, confira-se clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o

merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

Está evidenciado o tráfico de drogas. A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, os atos de comércio presenciados e a apreensão de dinheiro em notas trocadas não deixam dúvida sobre o intuito mercantil da posse das drogas.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Estabelece-se sua pena-base no piso mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Deixa-se de aplicar a agravante articulada na denúncia. Não há nos autos prova do nexo de causalidade entre a situação objetiva de calamidade pública e a prática do crime. Nesse sentido: Apelação nº 1002455-42.2019.8.26.0005, 1º Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Andrade Sampaio.

Felipe, ademais, confessou o tráfico. Sua pena, contudo, não pode ser reduzida para aquém do mínimo consoante o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

É caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

O réu é confesso, primário e não tem antecedente criminal. Não há nos autos, além da própria conduta objeto desta ação penal, indicativo hábil a demonstrar que integrasse organização criminosa ou se dedicasse à prática de crimes.

Destarte, considerando a quantidade de droga apreendida, aplica-se a causa de redução em seu grau máximo, de 2/3, tornando definitivas as penas, na ausência de outras causas legais modificadoras, em 1 ano, 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1052700, fixou, em sede de repercussão geral, o Tema 972, com efeitos "erga omnes", vedando a possibilidade de imposição de regime prisional fechado com fundamento apenas na Lei dos Crimes Hediondos.

Destarte, consideradas as peculiaridades do caso, especialmente o "quantum" de pena e a primariedade, consoante, ademais, o disposto pelas Súmulas 718 do STF (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito), estabeleço o regime prisional aberto.

Por fim, presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, impondo-lhe o pagamento de mais 10 dias-multa.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar FELIPE HILMANN, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, "caput", c.c o §4º da

Lei 11.343/2006 às penas de 1 ano, 8 meses de reclusão e 166 dias-multa em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e mais 10 dias-multa.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos para a decretação preventiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2003, decreta-se a perda em favor da União dos valores apreendidos.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA